



INDICADOR DE LOGRO 2

Comunicación y Argumentación

Elaborado por:

RUIZ ALVA, JERSON ENMANUEL

Solicitado por:

ROCIO JESSICA TICLLACURI RAMOS

Huancayo, 2025

Índice

1. La crisis de violencia sexual en el sistema educativo peruano	3
1.1. Argumentos basados en fuentes estadísticas y documentales	3
1.1.1. La magnitud alarmante del problema: evidencia estadística	3
1.1.2. El círculo de impunidad: fallas en el sistema de justicia	4
1.2. Argumentos basados en autoridades y organizaciones especializadas	4
1.2.1. La perspectiva de Human Rights Watch: violaciones sistemáticas de derechos humanos	4
1.2.2. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas: estándares internacionales incumplidos	5
1.2.3. La Defensoría del Pueblo: voz institucional y datos oficiales . . .	6
1.3. Conclusiones	6
2. Bibliografía	7

1. La crisis de violencia sexual en el sistema educativo peruano

La violencia sexual en el sistema educativo peruano representa una de las crisis más graves y sistemáticas que enfrenta nuestra sociedad contemporánea. Los recientes escándalos revelados en comunidades indígenas de la Amazonía, junto con las alarmantes cifras nacionales de abuso sexual en centros educativos, han expuesto una realidad que durante décadas permaneció oculta tras el silencio institucional y la impunidad (Human Rights Watch, 2024; Ministerio de Educación del Perú, 2024).

El derecho fundamental a la educación en un ambiente seguro y libre de violencia se encuentra gravemente vulnerado cuando los mismos espacios destinados a formar y proteger a los menores se convierten en escenarios de abuso sistemático. Esta problemática no solo afecta la integridad física y psicológica de las víctimas, sino que perpetúa ciclos de desconfianza hacia las instituciones educativas y reproduce patrones de violencia de género que trascienden el ámbito escolar.

Tesis: La crisis de violencia sexual en el sistema educativo peruano requiere una respuesta integral y urgente del Estado que incluya reformas estructurales en los mecanismos de prevención, detección y sanción, así como el fortalecimiento de programas de educación sexual integral, para garantizar el derecho constitucional de los menores a una educación segura y libre de violencia.

1.1. Argumentos basados en fuentes estadísticas y documentales

1.1.1. La magnitud alarmante del problema: evidencia estadística

Las cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio de Educación revelan la dimensión crítica de esta crisis. Según los registros institucionales, **entre septiembre de 2013 y septiembre de 2024, se registraron 15,092 casos de violencia sexual contra estudiantes** cometidos por docentes, personal escolar o estudiantes en todo el territorio nacional (Ministerio de Educación del Perú, 2024). Esta cifra representa un promedio de más de 1,372 casos anuales, evidenciando que la violencia sexual en las escuelas no constituye un fenómeno aislado, sino un problema estructural y sistemático.

Los datos más recientes son igualmente preocupantes: **solo entre enero y septiembre de 2024, se reportaron 2,514 casos de violencia sexual en centros educativos** (Human Rights Watch, 2024). Esta tendencia ascendente sugiere que, lejos de disminuir, el problema se ha intensificado, posiblemente debido a una mayor sensibilización para la denuncia, pero también a la persistencia de condiciones que facilitan estos abusos.

La gravedad del problema se agudiza en las comunidades indígenas amazónicas, donde la investigación periodística ha documentado **más de 500 casos de violencia sexual reportados entre 2010 y 2024 en las comunidades Awajún, Wampi y Chapra** de la provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas (Investigación periodística, 2024). Estos casos ocurrieron principalmente en escuelas con alojamiento estudiantil, donde los menores se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y aislamiento.

1.1.2. El círculo de impunidad: fallas en el sistema de justicia

La documentación oficial revela un patrón sistemático de impunidad que perpetúa la violencia sexual en las escuelas. Según los registros del Ministerio de Educación, **más de cien docentes fueron despedidos administrativamente por casos de violencia sexual, pero muchos de ellos continuaron ejerciendo la docencia en otros centros educativos** (Ministerio de Educación del Perú, 2024). Esta situación evidencia la ausencia de mecanismos efectivos de control y seguimiento que impidan la reubicación de agresores en el sistema educativo.

Más alarmante aún es el hecho de que **ninguna de las denuncias por abuso sexual infantil en las comunidades indígenas amazónicas ha resultado en una condena judicial** (Human Rights Watch, 2024). Esta impunidad absoluta no solo niega justicia a las víctimas, sino que envía un mensaje de tolerancia institucional hacia estos crímenes, creando condiciones propicias para su repetición.

La respuesta tardía y limitada de las autoridades educativas frente a la crisis en Condorcanqui ilustra las deficiencias estructurales del sistema. Solo después de la presión mediática y social, el gobierno estableció una comisión para mejorar la respuesta a casos de violencia y se comprometió a construir una cámara Gesell para facilitar las investigaciones que involucren menores víctimas (Gobierno del Perú, 2024).

1.2. Argumentos basados en autoridades y organizaciones especializadas

1.2.1. La perspectiva de Human Rights Watch: violaciones sistemáticas de derechos humanos

Human Rights Watch, reconocida organización internacional de defensa de los derechos humanos que monitorea abusos en cerca de 100 países, ha identificado la violencia sexual en las escuelas peruanas como una violación sistemática de los derechos fundamentales de los menores (Human Rights Watch, 2024). La autoridad moral y técnica de esta organización, construida a través de décadas de investigación rigurosa y documentación de violaciones de derechos humanos a nivel global, otorga particular gravedad a sus hallazgos sobre la situación peruana.

La organización ha documentado que **la violencia de género constituye un problema significativo en Perú**, contextualizando la crisis educativa dentro de un patrón más amplio de violencia sistemática contra mujeres y niñas. Según su informe, la Defensoría del Pueblo reportó 133 feminicidios entre enero y octubre de 2024, evidenciando que la violencia sexual escolar forma parte de una cultura de violencia de género profundamente arraigada en la sociedad peruana (Defensoría del Pueblo del Perú, 2024).

Human Rights Watch ha señalado específicamente las fallas del Estado peruano en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de protección a la infancia. La organización destaca que **Perú ha fallado en implementar la mayoría de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas**, formuladas en junio de 2023 tras encontrar al Estado responsable de violar los derechos de una niña indígena que quedó embarazada forzosamente a los 13 años (Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, 2023).

1.2.2. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas: estándares internacionales incumplidos

El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, máxima autoridad internacional en materia de derechos de la infancia, estableció en junio de 2023 un precedente crucial al responsabilizar al Estado peruano por violaciones a los derechos de una menor indígena (Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, 2023). Esta decisión, emitida por un órgano de tratado de Naciones Unidas compuesto por expertos independientes de reconocido prestigio internacional, constituye una autoridad jurídica y moral indiscutible en el ámbito de la protección infantil.

Las recomendaciones específicas del Comité incluyen la obligación del Estado peruano de **garantizar el acceso a servicios de aborto seguro y atención post-aborto para niñas embarazadas, así como asegurar que todos los menores tengan acceso a educación sobre salud sexual y reproductiva** (Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, 2023). El incumplimiento sistemático de estas recomendaciones por parte del gobierno peruano evidencia una resistencia institucional a adoptar medidas efectivas de protección infantil.

La autoridad del Comité se fundamenta en décadas de experiencia en la interpretación y aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional ratificado por Perú y que forma parte del derecho interno según el artículo 55 de la Constitución Política. Sus pronunciamientos constituyen interpretación autorizada de las obligaciones estatales en materia de protección infantil y representan el consenso internacional sobre estándares mínimos de protección.

1.2.3. La Defensoría del Pueblo: voz institucional y datos oficiales

La Defensoría del Pueblo, institución constitucional autónoma encargada de defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, ha proporcionado datos oficiales que confirman la gravedad de la crisis de violencia de género en Perú. Su autoridad institucional deriva de su mandato constitucional y su independencia respecto a los poderes del Estado, lo que le otorga credibilidad como fuente imparcial de información sobre violaciones de derechos humanos.

Los reportes de la Defensoría documentan **133 feminicidios entre enero y octubre de 2024**, cifra que se suma a los 150 feminicidios registrados en 2023 y 137 en 2022 (Defensoría del Pueblo del Perú, 2024). Estos datos oficiales evidencian una tendencia sostenida de violencia letal contra mujeres y niñas, contexto en el cual la violencia sexual escolar adquiere particular gravedad como manifestación temprana de patrones de violencia de género.

La institución ha ejercido su función de supervisión y alerta temprana respecto a las deficiencias estatales en la protección de derechos fundamentales. Su capacidad técnica para el análisis de políticas públicas y su acceso privilegiado a información oficial la convierten en una autoridad indiscutible para evaluar la eficacia de las respuestas institucionales frente a la violencia sexual en el ámbito educativo.

1.3. Conclusiones

La evidencia presentada a través de fuentes oficiales y el pronunciamiento de autoridades especializadas en derechos humanos confirma inequívocamente que la crisis de violencia sexual en el sistema educativo peruano constituye una violación sistemática y masiva de los derechos fundamentales de los menores. Las cifras del Ministerio de Educación, que documentan más de 15,000 casos en la última década, junto con la impunidad absoluta evidenciada en las comunidades indígenas amazónicas, revelan fallas estructurales profundas que trascienden la responsabilidad individual de los agresores.

Los pronunciamientos de Human Rights Watch y del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas sitúan esta crisis en el contexto de las obligaciones internacionales del Estado peruano y evidencian el incumplimiento sistemático de estándares mínimos de protección infantil. La autoridad moral y jurídica de estas instituciones, respaldada por décadas de experiencia en la defensa de derechos humanos, otorga particular gravedad a sus hallazgos y recomendaciones.

La persistencia de esta problemática, documentada tanto por fuentes oficiales nacionales como por organismos internacionales, demuestra que las medidas adoptadas hasta la fecha han sido claramente insuficientes. La impunidad sistemática, la falta de mecanismos efectivos de prevención y la ausencia de

programas integrales de educación sexual constituyen factores que perpetúan un ciclo de violencia que vulnera el derecho constitucional de los menores a una educación segura.

La tesis planteada se confirma plenamente: la crisis de violencia sexual en el sistema educativo peruano requiere una respuesta integral y urgente del Estado que incluya reformas estructurales profundas. Solo a través de un compromiso institucional genuino con la erradicación de la impunidad, el fortalecimiento de mecanismos de prevención y detección, y la implementación de programas de educación sexual integral, será posible garantizar que las escuelas cumplan su función fundamental de espacios seguros para el desarrollo integral de los menores.

El costo de la inacción es inconmensurable: cada día que transcurre sin medidas efectivas representa no solo la perpetuación del sufrimiento de miles de menores, sino también la reproducción de patrones de violencia que marcarán a generaciones futuras. La protección de la infancia no es solo un imperativo legal y moral, sino una inversión fundamental en el futuro de la sociedad peruana.

2. Bibliografía

Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. (2023, junio). *Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño sobre caso de niña indígena embarazada*.

Defensoría del Pueblo del Perú. (2024, octubre). *Reporte de feminicidios enero–octubre 2024*.

Gobierno del Perú. (2024, diciembre). *Comisión gubernamental para mejorar respuesta a casos de violencia*.

Human Rights Watch. (2024, diciembre). *Peru: Events of 2024*.

Investigación periodística. (2024, diciembre). *Violencia sexual en comunidades indígenas de Condorcanqui*.

Ministerio de Educación del Perú. (2024, diciembre). *Registro de casos de violencia sexual en centros educativos 2013–2024*.